

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4737/2533

นายวันชัย ภูงศ์มาศ กับพวก
นายชัยสิทธิ์ นพรัตน์วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา , มาตรา 118

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 10 กระทำกิจการหลายอย่างรวมทั้งฟ้องคดีนี้ จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไป และโจทก์ดังกล่าวต่างอ้างว่ามีสิทธิใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิที่เป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์คนละแปลงต่างกัน แม้จะทำหนังสือมอบอำนาจเป็นตราสารฉบับเดียวกันก็ตาม ก็ต้องเสียอากรตามรายบุคคลคนละ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 108 และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 21 (ข) จึงต้องปิดอากรแสตมป์ 270 บาท โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ปิดอากรแสตมป์เพียง 30 บาท จึงไม่บริบูรณ์ ต้องห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามมาตรา 118 โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

การจำยอมอาจได้มาโดยอายุความซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิตามลักษณะ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งได้แก่อายุความตามมาตรา 1382 ที่กำหนดว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ 10 ปี มาตราดังกล่าวมุ่งหมายถึงเฉพาะเจ้าของสามยทรัพย์ผู้ใช้สิทธิทางการจำยอมในการยทรัพย์เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงเจ้าของการยทรัพย์ แม้จำเลยจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินการยทรัพย์มาจากนายจิตติโจทก์เจ้าของสามยทรัพย์ก็นับอายุ

ความการใช้ทางพิพาทตั้งแต่นายจิตติเจ้าของเดิมรวมกับระยะเวลาที่จำเลยเป็น
เจ้าของติดต่อกันได้เมื่อปรากฏว่าเกิน 10 ปี ย่อมได้มีการจำยอมโดยอายุความตาม
มาตรา 1401

โจทก์ทั้งสิบฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของ
โจทก์ทั้งสิบ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมเฉพาะที่ดินของ
โจทก์ที่ 10 ศาลอุทธรณ์ก็ต้องพิพากษาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมเฉพาะแต่ที่ดิน
ของโจทก์ที่ 10 และระบุเลขที่ดินและเลขโฉนดที่ดินของโจทก์ที่ 10 ที่ได้รับความจาก
ทางพิจารณาลงไปให้ชัดเจน และที่ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตู
เหล็กยึด ก็มีในคำขอท้ายฟ้อง ศาลอุทธรณ์จึงไม่ได้พิพากษาเกินหรือนอกไปจาก
คำขอท้ายฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ มอบอำนาจให้โจทก์ที่ ๑๐ ดำเนินคดีแทน เมื่อ
๑๖ ปีมาแล้วนายจิตติ จงอัศฎายกุล เป็นเจ้าของที่ดินเลขที่ ๗๕๐ ตำบลบุคคโล
อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้จัดสร้างตลาดสดโกบ้อโดยมีถนนกว้างประมาณ ๔
เมตร ล้อมรอบให้รถยนต์เข้าออกได้ กับจัดสรรแบ่งที่ดินบริเวณรอบตลาดสดโกบ้อ
ออกเป็นแปลงย่อยแล้วสร้างตึกแถวบนที่ดินดังกล่าวขายให้โจทก์และ ชาวบ้าน
ประมาณ ๑๐๐ คน และยังมีศาลเจ้าโกบ้ออยู่หลังตึกแถวของโจทก์ที่ ๘ ที่ ๙ และที่
๑๐ ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของตลาดโดยมีถนนตรงศาลเจ้ากว้างประมาณ ๖ เมตร ยาว ๑๖
เมตร ไปติดกับถนนรอบตลาดสดโกบ้อ ถนนทั้งหมดนายจิตติเจตนาให้ชาวบ้านใช้
สัญจรไปมา ทางดังกล่าวเป็นภาระจำยอม ปัจจุบันตลาดสดดังกล่าวเลิกกิจการแล้ว
ประมาณปี ๒๕๒๐ นายจิตติขายตลาดสดพร้อมที่ดินให้จำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองได้

ก่อกำแพงคอนกรีตปิดกันหลังตึกแถวของโจทก์ที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๐ ยาว ๑๒ เมตร และก่อกำแพงคอนกรีตทำประตูเหล็กปิดกันทางเข้าออกสู่ซอยโกบ้อทางด้านทิศใต้ โจทก์ได้รับความเดือดร้อน ขอให้พิพากษาว่าทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอมทั้งหมด ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอม ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ได้กั้นทางดังกล่าวตามฟ้อง หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์และชาวบ้านในบริเวณนั้นรื้อถอนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑๐ ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์อื่น ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ ๑ มีสิทธิก่อกำแพงคอนกรีตปิดกันหลังตึกแถวของโจทก์ที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๐ กับมีสิทธิก่อกำแพงทำประตูเหล็กปิดกันทางออกซอยโกบ้อ เพราะจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว และที่ดินมิใช่ทางภาระจำยอม จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินจากนายจิตติโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นับถึงวันฟ้องยังไม่ครบ ๑๐ ปี โจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทางพิพาทอีก โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกล่าวเป็นทางภาระจำยอมให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ปิดกันหลังตึกแถวของโจทก์ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๐ และทางเข้าออกสู่ซอยโกบ้อ เว้นแต่ประตูเหล็กยึดด้านที่ติดกับซอยโกบ้อให้คงไว้สภาพเดิมโดยห้ามมิให้ปิด เมื่อรื้อถอนแล้วให้จำเลยจัดทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ ๔,๐๐๐ บาทแทนโจทก์

โจทก์ทั้งสิบและจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่ ๑๐ ที่ดินเลขที่ ๑๘๕๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๓๕ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ ในที่ดินดังกล่าวและรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติดซอยโกบ๊อดวย ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ กับจำเลยทั้งสองให้เป็นพับทั้งสองศาล ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ที่ ๑๐ โดยกำหนดค่าทนายความรวมกันเป็นเงิน ๘๐๐ บาท

โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.๑ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ มอบอำนาจให้โจทก์ที่ ๑๐ กระทำกิจการทุกอย่างรวมทั้งฟ้องคดีนี้ จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปประกอบกับโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ ต่างคนต่างอ้างว่ามีสิทธิที่จะใช้ทางพิพาทโดยอาศัยสิทธิที่เป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์คนละแปลงต่างกัน ซึ่งตามสภาพควรจะทำหนังสือมอบอำนาจแยกกัน เช่นนี้แม้จะทำหนังสือมอบอำนาจเป็นตราสารฉบับเดียวกันก็ตาม แต่ก็ต้องเสียอากรตามรายบุคคลหรือคนละ ๓๐ บาท ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๐๘และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ ๒๑ (ข) ดังนั้นเอกสารหมายเลข จ.๑จึงต้องปิดอากรแสตมป์ ๒๗๐ บาท โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ ปิดอากรแสตมป์มาเพียง ๓๐ บาท จึงไม่บริบูรณ์ ต้องห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามมาตรา ๑๑๘ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๑ถึงที่ ๙ ไม่มีอำนาจฟ้องจึงชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ฟังไม่ขึ้น

สำหรับการจำยอมนั้นอาจได้มาโดยอายุความซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๑ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ใน ลักษณะ ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมซึ่งได้แก่อายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ โดยมาตรานี้ กำหนดว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีอายุความ ๑๐ ปี และตามมาตราดังกล่าวมุ่งหมายถึงเฉพาะเจ้าของสามยทรัพย์ผู้ใช้สิทธิทาง การจำยอมในภารยทรัพย์เท่านั้นโดยไม่ได้ คำนึงถึงเจ้าของภารยทรัพย์แต่อย่างใด ดังนี้แม้จำเลยทั้งสองจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภารยทรัพย์มาจากนายจิตติก็ตาม โจทก์ที่ ๑๐ เจ้าของสามยทรัพย์ก็นับอายุความ การใช้ทางพิพาทตั้งแต่นายจิตติเจ้าของเดิมรวมกับระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองเป็น เจ้าของติดต่อกันได้ ฉะนั้น โจทก์ที่ ๑๐ ย่อมได้การจำยอมทางพิพาทโดยอายุความ ตามมาตรา ๑๔๐๑

ปัญหาข้อสุดท้ายที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คำขอท้ายฟ้องโจทก์ที่ ๑๐ กล่าวเพียง ว่า ให้ศาลพิพากษาให้ทางพิพาทตามฟ้องเป็นทาง การจำยอมทั้งหมดแต่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่า ให้ทางพิพาทเป็นการจำยอมแต่ที่ดินของโจทก์ที่ ๑๐ ที่ดินเลขที่ ๑๘๕๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๓๕ ตำบลลุดคโคโล อำเภอรณบุรี กรุงเทพมหานครให้จำเลยทั้งสอง รื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นห้องตึกแถวของโจทก์ และรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติด ซอยโกบ้อด้วย เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกไปจากคำขอท้ายฟ้องจึงไม่ชอบ นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสิบฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ทางพิพาทตกเป็นการจำยอม แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบทั้งหมดทุกคน แต่เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ทางพิพาทตก เป็นการจำยอมเฉพาะแต่ที่ดินของโจทก์ที่ ๑๐ เท่านั้น ศาลอุทธรณ์ก็ต้องพิพากษาให้ ทางพิพาทตกเป็นการจำยอมเฉพาะแต่ที่ดินของโจทก์ที่ ๑๐ และระบุเลขที่ดินและ เลขโฉนดที่ดินของโจทก์ที่ ๑๐ ที่ได้รับความจากทางพิจารณา ลงไปให้ชัดเจน ซึ่งก็เป็นที่ดินสามยทรัพย์แปลงเดียวกับที่โจทก์ที่ ๑๐ ฟ้องและให้ศาลพิพากษาตามคำขอท้าย ฟ้องนั่นเอง ส่วนที่ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กยึดนั้นก็มิใช่ใน คำขอท้ายฟ้องอยู่แล้ว ดังนั้น ศาลอุทธรณ์จึงไม่ได้พิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่

ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องตั้งจำเลยทั้งสองฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกา
จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙ กับจำเลยทั้งสองในชั้นฎีกาให้เป็นพับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๖๐๐ บาท แทนโจทก์ที่ ๑๐.

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักขพันธ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย บุญธิษฐ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ